فأكثرهم مالا فأكبرهم جاها واختلف في المسافر مع المقيم قيل هما سواء وقيل المقيم اولى (فان استووا يقرع) بينهم فمن خرجت قرعته قدم (او الخيار الى القوم فان اختلفوا فالعبرة بما اختاره الاكثر وان قدموا غير الاولى فقد اساؤا) ولكن لا يأثمون كذا في التجنيس وفيه لو أم قوما وهم له كارهون فهو على ثلاثة اوجه ان كانت الكراهة لفساد فيه او كانوا احق بالامامة منه يكره وان كان هو احق بها منهم ولا فساد فيه ومع هذا يكرهونه لا يكره له التقدم لان الجاهل والفاسق يكره العالم والصالح وقال صلى الله عليه وسلم ان شركم ان تقبل صلاتكم فليؤمكم علماؤكم فانهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم وفي رواية فليؤمكم خياركم (وكره امامة العبد) ان لم يكن عالما تقيا (والاعمى) لعدم اهتدائه الى القبلة وصون ثيابه عن الدنس وان لم يوجد أفضل منه فلا كراهة (والاعرابي) الجاهل أو الحضري الجاهل (وولد الزنا) الذي لا علم عنده ولا تقوى

فأكثرهم مالا) لانه لا ينظر الى مال غيره وتقل اشغاله في الصلاة وذلك لان اعتبار هذا بعد ما تقدم من الاوصاف كالورع فتأمل ومنه يعلم أن المراد المال الحلال (قوله فأكبرهم جاها) وقدم بعضهم الاكثر حسبا على الاشرف نسبا وهو يعم الاكثر مالا والاكبر جاها ويقدم الحر الاصلي على العتيق * (فائدة) * لا يقدم أحد في التزاحم الا بمرجح ومنه السبق الى الدرس والافتاء والدعوى فان استووا في المجيء أقرع بينهم درر عن الاشباه قال وفي محاسن القراء لابن وهبان وقيل ان لم يكن للشيخ معلوم جاز أن يقدم من شاء وأكثر مشايخنا على تقديم الاسبق واول من سنه ابن كثير اه (قوله فالعبرة بما اختاره الاكثر) قال في شرح المشكاة لعله محمول على الاكثر من العلماء اذا وجدوا والا فلا عبرة لكثرة الجاهلين قال تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون (قوله او كانوا أحق بالامامة منه يكره) قال الحلبي وينبغي ان تكون الكراهة تحريمية لخبر ابي داود ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة وعد منهم من تقدم قوما وهم له كارهون (قوله يكره العالم والصالح) يصح رجوع كل الى كل (قوله فانهم وفدكم) الوفد مصدر وفد بمعنى قدم وورد والوافد السابق من الابل قاموس وفي الشرح الوفود القوم يقدمون الى الملك بالحاجة والارسال اه فالوفد بمعنى الوافدان السابق والمعنى انهم السابقون الى الله تعالى ليحصل لهم ما أربهم فيشفعون لكم او بمعنى الوفود اي الرسل بينكم وبين ربكم والكلام على التشبيه (قوله وكره امامة العبد) وكذا المعتق كما في الدرر لغلبة الجهل وأفاد الحموي أن كراهة الاقتداء بالعبد وما عطف عليه تنزيهية ان وجد غيرهم والا فلا اه من شرح السيد وسيأتي ما يفيد أن امامة الفاسق مكروهة تحريما (قوله ان لم يكن عالما تقيا) اشار به الى أن الكراهة في العبد لا لذاتهم بل لانهم لاشتغالهم بخدمة المولى لا يتفرغون للعلم فيغلب عليهم الجهل ولندرة التقوى في العبيد فلو اتفى ذلك بأن كان عالما تقيا فلا كراهة (قوله لعدم اهتدائه الخ) هذا يقتضي كراهة امامة الاعشى نهر وهو الذي لا يبصر ليلا (قوله وصون ثيابه) عطف على اهتدائه اي ولعدم صونه ثيابه الخ (قوله فلا كراهة) لاستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوم وعتبان بن مالك على المدينة حين خرج الى غزوة تبوك وكانا أعميين (قوله والاعرابي) بفتح الهمزة نسبة الى الاعراب وهم سكان البادية من العرب وعم الازهري والعرب العاربة هم الخلص منهم وهم الذين تكلموا بلغة يعرب بن قحطان وهو اللسان القديم لانه أول من تكلم بالعربية والعرب المستعربة الذين تكلموا بلسان اسمعيل عليه السلام وهو لغة أهل الحجاز وما والاها والمراد هنا كل من سكن البادية عربيا كان او عجميا كالتركمان والاكراد لغلبة الجهل عليهم لبعدهم عن مجالس العلم ومن ثمة قيل اهل الكفور هم أهل القبور وهذا ظاهر في كراهة العامي الذي لا علم عنده كما في البحر والنهر وحكي أن أعرابيا اقتدى بامام فقرأ الامام آية الاعراب أشد كفرا ونفاقا فضربه الاعرابي وشج رأسه ثم اقتدى به بعد مدة فرآه الامام فقرأ آية ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر فقال الاعرابي الآن نفعك العصا كذا في غاية البيان (قوله وولد الزنا) لانه ليس له أب يعلمه فيغلب عليه الجهل فلو كان عنده علم لا كراهة واختار العيني التعليل بنفرة الناس عنه لكونه متهما واقره في النهر وعليه فينبغي ثبوت